UNIDAD 6: Legislación específica del ejercicio profesional

La legislación que establece un marco regulatorio para los ingenieros matriculados de las diferentes ramas esta compuesta por:

- La ***Ley provincial 11.291 Creación del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe***
- El ***Decreto Nº 0601 "ESTATUTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"***
- La ***resolución nº 28 del Colegio: "Código de ética profesional y disciplina"***

2.- EL COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. ESTATUTO.

Promulgada el 23 de Noviembre de 1995, la Ley Nº 11.291 dio orígen al Colegio de Ingenieros Especialistas y regula la actividad profesional de la Ingeniería Especialista en Santa Fe

DE SU CREACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL: Créase en la Provincia de Santa Fe el Colegio de Ingenieros Especialistas, el que funcionará con el carácter de persona jurídica de Derecho Privado en ejercicio de funciones públicas.

El Colegio de Ingenieros Especialistas, a los efectos de su funcionamiento se divide en dos Colegios de Distrito a saber:

a) Colegio de Distrito I, con sede en la ciudad de Santa Fe, tendrá competencia territorial sobre los siguientes departamentos: 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier, La Capital, San Jerónimo, San Cristóbal, San Justo, Las Colonias, Garay y Castellano.

b) El Colegio de Distrito II, con sede en la ciudad de Rosario, tendrá competencia territorial sobre los siguientes departamentos: Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Gral. López, Caseros, Constitución y San Martín.

La ***organización y el funcionamiento del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe***, se regirá por la presente, su reglamentación, por el Estatuto, Reglamento Interno y Código de Ética Profesional, que en su consecuencia se dicten, amen de las resoluciones y de los acuerdos que las instancias orgánicas del Colegio adopten en el ejercicio de sus atribuciones.-

OBJETO - ATRIBUCIONES - MIEMBROS

El Colegio de Ingenieros Especialistas tendrá como ***finalidades primordiale***s, sin perjuicio de las que estatutariamente se le asignen, las siguientes:

a) Ejercer el contralor del ejercicio de la profesión;

b) Ejercer el gobierno de la matrícula profesional;

c) Ejercer el poder disciplinario sobre los colegiados;

d) Vigilar el cumplimiento de la presente ley y de toda otra disposición emergente de las Leyes, decretos o resoluciones del Colegio mismo que tenga relación con la profesión;
e) Velar porque nadie ejerza la misma sin estar debidamente autorizado para ello.
f) Combatirá el ejercicio ilegal de la profesión dictaminando sobre los sumarios que se realicen y/o promoviendo las acciones que fuere menester;
g) Dar inmediata intervención al Ministerio Fiscal en caso de denuncias constataciones que conlleven la comisión de delitos de acción pública;
h) Representar a los colegiados ante los Poderes Públicos;
i) Peticionar y velar por la protección de los derechos de los Ingenieros Especialistas para asegurar las más amplias garantías en el ejercicio de la profesión;
j) Representar y defender a los colegiados asegurando el decoro, la independencia y la individualidad de la profesión;
k) Propender el mejoramiento profesional en todos sus aspectos; científicos, técnicos, cultural, social y fomentar el espíritu de solidaridad y recíproca consideración entre los Ingenieros Especialistas;
l) Contribuir al estudio y solución de los problemas que en cualquier forma afecten al ejercicio profesional;
m) Colaborar con los organismos del Estado en la elaboración de los proyectos de ley, programas e iniciativas que requieran la participación de la especialidad, proporcionando su asesoramiento;
n) Propiciar y estimular la investigación científica;
o) Realizar o promover la organización o participación en congresos, jornadas, conferencias, cursos, cursillos, de actuación técnica, científica y profesional referida a la Ingeniería Especializada;
p) Establecer vínculos con entidades análogas. Integrar federaciones o confederaciones;
q) Adquirir, enajenar, gravar y administrar bienes, aceptar legados y donaciones, los que solo podrán destinarse al cumplimiento de los fines de la institución;
r) Recaudar los importes correspondientes a derechos de matriculación cuotas periódicas, contribuciones extraordinarias, tasas y multas que deban abonar los colegiados;
s) Intervenir como árbitro en las cuestiones atinentes al ejercicio profesional que se le sometan y evacuar las consultas que se formulen;
t) Elegir sus propias autoridades y dictar sus reglamentos internos;
u) Asegurar por todos los medios lícitos, mediante toda clase de gestiones y disposiciones internas dentro de la facultades que le son propias (ya que la enumeración precedente no

es taxativa) el más alto grado de organización profesional, en consonancia con el espíritu y la letra de la presente ley;

v) Realizar todos los actos que fueren menester para la concreción de los fines precedentemente consignados;

w) Habilitar las delegaciones cuya creación se dispongan, a propuesta de los matriculados, así como supervisar su funcionamiento.-

Son ***miembros del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe***, quienes ejerzan dicha profesión en el ámbito de su territorio, con los alcances que en cada caso hubieren fijado a los respectivos títulos las autoridades educacionales competentes y con arreglo a las disposiciones de la presente ley.

DE LAS AUTORIDADES: El gobierno del Colegio será ejercido por:

1) En el colegio Provincial por:

a) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de matriculados de la Provincia,

b) El Directorio General;

c) El tribunal de Ética Profesional y Disciplina.

El Directorio General tendrá como sede la del Distrito que ejerza la Presidencia, estableciendo los lugares de las sedes correspondientes a la de los domicilios de los Colegios de Distritos.

2) En el Colegio de Distrito, el gobierno será ejercido por:

a) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de matriculados de cada Distrito.

b) El Directorio de Distrito, cuyo cargo de Presidente será ejercido por un profesional Ingeniero en cualquiera de las especialidades registradas en el Colegio y estará integrado por igual número de miembros titulares y suplentes de cada una de las cinco siguientes áreas:

- Área de la Ingeniería Química.
- Área de la Ingeniería Electricista.
- Área de la Ingeniería Mecánica.
- Área de la Ingeniería en Sistemas de Información
- Área de las demás Especialidades.

c) La comisión Revisora de Cuentas;

El desempeño de los cargos en los Directorios de Distrito y en el Tribunal de Disciplina y Ética Profesional, son obligatorios, salvo dispensa otorgada por el propio Órgano a petición fundada del interesado.

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL Y DISCIPLINA: El tribunal de Ética Profesional y Disciplina es el órgano de Gobierno con potestad exclusiva y autónoma para

investigar, conocer y juzgar los casos de falta o infracciones cometidas por los Ingenieros Especialistas en el ejercicio de la profesión, que afecten el decoro de la misma, todo aquello en que haya violado un principio de ética profesional, en un todo de acuerdo a las disposiciones sustanciales y rituales de ésta Ley, el Estatuto del Colegio, su Código de Ética y el Reglamento interno, que sean su consecuencia se dicten, debiendo asegurar en todos los casos la garantía del debido objetivo. El Tribunal podrá actuar de oficio o a petición de parte interesada.

Estará integrado por 4 miembros titulares y dos suplentes, por cada Colegio de Distrito, durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos. Para ser miembro del Tribunal se requiere contar con cinco años en el ejercicio de la profesión, computándose a tal efecto la antigüedad registrada en el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe.- Tendrá un Presidente, elegido anualmente entre sus titulares. Los miembros del Tribunal podrán excusarse o ser recusados en sus funciones por las mismas causas que los jueces de los tribunales ordinarios de la provincia.

El ***Código de Ética Profesional y Disciplina*** reglamentará las funciones y normas de procedimiento del Tribunal de Disciplina el que deberá ser presentado a consideración del Directorio Provincial, con la correlación entre las transgresiones y la penalidad correspondiente. El Directorio de Distrito aplicará las sanciones y controlará su cumplimiento.

El denunciante no es parte del proceso disciplinario, pero está obligado a colaborar en la forma que determine la reglamentación para la investigación de la verdad.

No se podrá aplicar ninguna sanción sin que el inculpado haya sido citado para **comparecer dentro del término de siete días para ser oído en su defensa**. Dicho término **podrá ampliarse al doble por causa justificada**. El **Tribunal** podrá disponer directamente la comparencia de **testigos, inspecciones y toda otra diligencia** que considere pertinente para la investigación.-

El fallo, que deberá ser siempre fundado en causa y antecedentes concretos, se dictará dentro de los **quince días hábiles desde que la causa quede en estado de sentencia**. El incumplimiento de ésta obligación constituye falta grave de los miembros del Tribunal, responsable de tal omisión.

El Tribunal **no podrá juzgar hechos o actos que hayan ocurrido más de dos años antes de la fecha de recepción de la denuncia,** y si esa circunstancia resultase de la denuncia misma, la rechazará sin más trámite, indicando el motivo**, salvo que se tratara de un delito de derecho penal que no estuviese prescrito**. No se abrirá causa por hechos anteriores a la vigencia de ésta Ley.

Las personas que se creyeran perjudicadas por los procedimientos profesionales de un Ingeniero Especialista podrán concurrir ante **el Tribunal**, el cual, si lo considere oportuno, antes de poner en marcha el procedimiento, podrá convocar a las partes a una **audiencia de conciliación** así como desestimar de oficio, las denuncias notoriamente improcedentes. La queja o denuncia deberá hacerse por escrito.

Los profesionales inscriptos en el Colegio quedarán sujetos a **sanciones disciplinarias** por las siguientes:

a) **Condena criminal por delito doloso** y cualquier otro pronunciamiento judicial que **lleve aparejada inhabilitación** para el ejercicio de la profesión;

b) **Incumplimiento de las disposiciones enunciadas en la presente Ley**, su reglamento, el Estatuto del Colegio y los reglamentos internos que en consecuencia se dicten;

c) **Negligencia reiterada**, o ineptitud manifiesta, u omisiones en el cumplimiento de sus deberes profesionales;

d) **Violaciones del régimen de incompatibilidad** o inhabilidades.

e) **Incumplimiento de las normas establecidas por el Código de Ética Profesional**;

f) Comisión de **actos que afecten las relaciones profesionales** de cualquier índole y la actuación de entidades que menos caben a la profesión o al libre ejercicio de la misma;

g) Todo **acto** de cualquier naturaleza **que comprometa el honor, el decoro y la dignidad** de la profesión.

h) **Inasistencias a tres sesiones consecutivas o a cinco alternadas** en forma injustificada de miembros de los órganos directivos.

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS: La aplicación de las sanciones disciplinarias a los Ingenieros Especialistas Colegiados variarán según el grado de la falta, la reiteración, y las circunstancias que la determinaron y serán las siguientes:

a) Llamado de atención;

b) Apercibimientos privado o público;

c) Multas;

d) Suspensión de la matrícula;

Las sentencias que impongan sanciones disciplinarias son apelables dentro de los diez días desde su notificación mediante recurso fundado por ante la Cámara.

Sin perjuicio de las medidas disciplinarias enunciadas precedentemente, el Ingeniero Especialista sancionado no podrá ocupar cargos en los órganos directivos y de representación del Colegio Provincial, mientras subsista la sanción aplicada.

El **Directorio**, por resolución fundada **podrá acordar la rehabilitación del profesional** excluido de la matrícula siempre que hayan transcurrido **tres años del fallo disciplinario firme y cesado en su caso las consecuencias de la condena penal recaída**.

LA MATRICULACIÓN: es el acto mediante el cual **el Colegio confiere habilitación para el ejercicio de la profesión** de Ingenieros Especialistas en el ámbito territorial de la Provincia.

Son ***requisitos indispensables para la habilitación***, cumplimentar la inscripción previa en el Registro Especial que a tales efectos llevará el Colegio, y satisfacer los siguientes requisitos y condiciones:

a) Fijar domicilio real, legal y profesional en el territorio de la Provincia;

b) Acreditar documentalmente la posesión del título de Ingeniero Especialista.

c) No incurrir en ninguna de las causas de cancelación de la matrícula especificadas en ésta Ley

d) Cumplimentar el derecho de matriculación.

Anualmente se deberá cumplimentar la reinscripción en el Registro especial habilitado por el Colegio, y se requerirá: a) no estar inhabilitado o suspendido en la matrícula; b) cumplimentar con el derecho de reinscripción anual.